

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1207/2530

บริษัทเท็ดเบทส์ จำกัด ฯ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587, มาตรา 797, มาตรา 816

ป.รษฎากร มาตรา , มาตรา

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 10 มาตรา

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 4 มาตรา

โจทก์ประกอบธุรกิจรับจ้างโฆษณาให้แก่ลูกค้า โดยโจทก์ให้ความคิด ให้แปลนความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ คำพูด ภาพยนตร์ เทป ซึ่งเป็นเรื่องสร้างสรรค์แนวความคิดในการออกแบบโฆษณาให้มีผู้รู้จักสินค้าของลูกค้ามากที่สุดแล้วโจทก์จ้างสื่อโฆษณาอันได้แก่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ให้ทำการโฆษณาหรือโจทก์จ้างผู้อื่นให้ผลิตวัสดุโฆษณาทำการโฆษณา การประกอบธุรกิจโฆษณาดังกล่าวโจทก์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยชี้ช่องให้ลูกค้าของโจทก์กับสื่อโฆษณาได้เข้าทำสัญญากันอันเป็นการกระทำของนายหน้า หรือออกเงินตดรองหรือค่าใช้จ่ายแทนลูกค้าอันเป็นการกระทำของตัวแทน จึงไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 10 นายหน้าและตัวแทน แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า หากแต่เป็นการรับทำการงานโฆษณาโดยถือผลสำเร็จของงานเป็นสาระสำคัญ จึงเป็นการรับจ้างทำของ ต้องเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 4 ชนิด 1(จ)การรับจ้างทำของอย่างอื่น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบการค้ารับจ้างโฆษณาให้แก่ลูกค้าเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2522 โจทก์ได้รับแจ้งการประเมินภาษีการค้าจากเจ้าพนักงานประเมินของ จำเลยที่ 1 ว่าโจทก์ยื่นรายรับเพื่อเสียภาษีการค้าไว้เพียงจำนวนรายรับที่หักค่าใช้จ่าย แล้วซึ่งไม่ถูกต้อง โจทก์จะต้องยื่นรายรับเพื่อเสียภาษีการค้าจากรายรับของแต่ละ เดือน ให้โจทก์เสียภาษีเพิ่ม เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและเสียภาษีการค้าในประเภทการค้า 4 (จ) รับจ้างทำของตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2521 รวมเป็นเงิน 12,902,392.73 บาทโจทก์ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า จำนวนเงินค่าจ้างที่โจทก์เรียกเก็บจากลูกค้าในร้อยละของค่าโฆษณาที่โจทก์ได้จ่ายให้ เจ้าของสื่อโฆษณานั้นเป็นรายรับที่โจทก์ต้องเสียภาษีตามประเภทการค้า 10 นาย หน้าและตัวแทนในอัตราร้อยละ 5.5 ของรายรับ เมื่อลดเบี้ยปรับลงบางส่วนแล้ว คง ให้โจทก์เสียภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลเป็นเงิน 3,166,537.04 บาทโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์รับจ้างโฆษณาเป็นการรับจ้าง ทำของตามประเภทการค้า 4 ต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 2 ของรายรับ ซึ่งโจทก์เสีย ไว้ถูกต้องแล้ว ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมกับพิพากษาว่าโจทก์เสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลไว้ โดยชอบแล้วหาก คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ก็ขอให้งดเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า รายรับของโจทก์ที่ได้รับจากการโฆษณาโดยผ่านสื่อ โฆษณา เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ กับรายได้ของโจทก์ที่ได้รับจากการผลิต วัสดุในการโฆษณาโดยจ้างผู้อื่นให้เป็นผู้ผลิต โจทก์แสดงรายรับเฉพาะส่วนที่เป็นค่า บริการ ส่วนรายรับที่โจทก์ได้รับจากการผลิตวัสดุโฆษณาซึ่งโจทก์จัดทำเองโจทก์ แสดงรายรับทั้งหมดที่เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นรายรับโจทก์คำนวณรายรับจากกิจการ ทั้ง 3 ประเภทและยื่นเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของชนิด 1

(ง) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับซึ่งไม่ถูกต้อง กิจการรับโฆษณาของโจทก์ 2 ประเภทแรกเป็นการค้าประเภทการค้า 10 นายหน้าและตัวแทน ต้องเสียภาษีร้อยละ 5.5 ของรายรับ โจทก์ไม่มีสิทธิขอลดเบี้ยปรับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าการประกอบกิจการค้าของโจทก์ประเภทที่ 1 การโฆษณาโดยผ่านสื่อโฆษณา และประเภทที่ 2 การผลิตวัสดุโฆษณาโดยจ้างผู้อื่นทำ นั้นเป็นนายหน้าและตัวแทนตามประเภทการค้า 10 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การรับจ้างโฆษณาของโจทก์นั้น โจทก์จะให้ความคิด ให้แปลนความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ คำพูด ภาพยนตร์ เทป เป็นเรื่องสร้างสรรค์แนวความคิดออกแบบโฆษณาให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าพอใจ โจทก์ก็ดำเนินการจัดให้มีการโฆษณาตามแนวความคิดของโจทก์ให้มีผู้รู้จักสินค้ามากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของลูกค้าโดยโจทก์จะติดต่อกับสื่อโฆษณาอันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์เอง เห็นว่า โจทก์หาได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยชี้ช่องให้ลูกค้าของโจทก์กับสื่อโฆษณาได้เข้าทำสัญญากันอันเป็นการกระทำของนายหน้าหรือออกเงินทดรองหรือค่าใช้จ่ายแทนตัวการไม่ หากแต่ได้ดำเนินการตามความคิดของโจทก์และเข้าเป็นคู่สัญญากับสื่อโฆษณาเอง โจทก์จึงไม่ใช่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนการรับทำกิจการโฆษณาโดยถือผลสำเร็จของงานเป็นสาระสำคัญ จึงเป็นการรับจ้างทำของ

ตามประเภทการค้า 4 ชนิด 1 (จ) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าซึ่งต้องเสียภาษีการค้า
ร้อยละ 2 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบ

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>